

Política de privacidad

Livelif es una App comprometida con la protección, confidencialidad y el cuidado de la privacidad de sus usuarios, entendiendo que esto es un punto fundamental para que utilices **Livelif** con confianza. Es por lo que en aplicación de la Ley Sobre Protección de la Vida Privada (“Ley N° 19.628”), así como otra normativa que pueda resultar aplicable, queremos informarte sobre ciertos aspectos relativos al tratamiento de tus datos personales en **Livelif**.

Esta política detalla como **Livelif** recolecta, trata y protege los datos personales que sus usuarios faciliten dentro de su App, en su sitio web **xxxxx** u otros medios que se implementen en el futuro, como formularios, encuestas entre otros, a los fines de que los usuarios tengan la libertad de decidir si desean que sus datos personales sean tratados por **Livelif**. Por tanto, cuando el usuario ingrese y/o interactúe en la App, sitio web u otro medio dispuesto por **Livelif**, o contrate o esté interesado en contratar productos y/o servicios de **Livelif**, el tratamiento de sus datos personales se realizará conforme a lo establecido en la presente política.

Dentro de lo posible y razonable **Livelif** realiza controles respecto de la licitud y/o veracidad de la información que los usuarios facilita. Por tanto, **Livelif** no es responsable de cualquier infracción y/o perjuicio derivado de la ilicitud, ilegitimidad, alteración, mal uso, fraude o sanción en relación con la información que el usuario haya entregado. Es su responsabilidad actualizar la información siempre que sea requerida.

Es importante señalar que esta política no aplica a los datos de los usuarios que son recolectados por terceros por medio de otras aplicaciones, sitios de internet, aun cuando estos estén enlazados al sitio web de **Livelif**. En tal caso, se deberá estar a lo que prescriba la política de privacidad de dichas aplicaciones, sitios y/o redes sociales.

- Definiciones.

a) “Datos personales”: Cualquier información vinculada o referida a una persona natural, que la identifique o haga identificable a través de medios que puedan ser razonablemente utilizados.

b) “Datos personales sensibles”: Aquellos datos que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías, creencias, opiniones políticas o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.

c) “Tratamiento de datos”: Cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de carácter automatizado o no, que permitan recolectar, almacenar, grabar, organizar, elaborar, seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, o utilizarlos en cualquier otra forma.

d) “Responsable del tratamiento”: Es la persona natural o jurídica, privada o pública, que decide sobre el tratamiento de los datos, es decir, quien toma decisiones sobre qué hacer con los mismos desde la recogida hasta la eliminación de estos. Para los efectos de la presente política de privacidad, **Livelif** actúa como responsable del tratamiento.

e) “Mandatario o Encargado del tratamiento de datos”: Persona natural o jurídica que trata los datos personales por cuenta del Responsable, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que lo vincula al Responsable.

f) “Usuario”: Es la persona natural que navega a través del sitio web y hace uso de la App de **Livelif** para conocer y/o beneficiarse de los Servicios de esta, y que autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales por parte de **Livelif**.

g) “Servicios **Livelif**”: Todas aquellas prestaciones que **Livelif** ofrece a través de su sitio web y su App, incluyendo aquellos que ofrecerá en el futuro, y, sin que el siguiente listado sea taxativo, sino meramente enunciativo: servicios de bienestar, tales como; fitness virtual, meditación, mindfulness, entre otros.

h) “Titular de datos personales”: Persona natural cuyos datos personales son objeto de tratamiento y del que **Livelif** es responsable.

i) “Transferencia de datos”: tiene lugar cuando el responsable y/o mandatario del tratamiento de datos personales, ubicado en Chile, envía la información o los datos personales a un receptor, que a su vez es responsable del tratamiento y se encuentra dentro o fuera del país.

j) “Transmisión de datos”: tratamiento de datos personales que implica la comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio del país cuando tenga por objeto la realización de un tratamiento por el encargado por cuenta del responsable.

k) “Derechos ARCO”: Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

- ¿Quién es el Responsable del tratamiento de los datos personales?

El responsable del tratamiento de sus datos personales es la sociedad “Flow Partners SpA.”, Rol Único Tributario número 78.196.380-1 con domicilio social en Las Condes, Región Metropolitana de Santiago de Chile.

- ¿Qué datos personales y/o sensibles utilizaremos? (Datos personales sometidos a tratamiento).

A efecto de cumplir con las finalidades señaladas en la presente política de privacidad, **Livelif** tratará las siguientes categorías de datos personales:

- Datos de personales de identificación y contacto del Usuario, incluyendo nombre y apellido, teléfono, correo electrónico; y otros datos sobre su dispositivo, ubicación, información de interacción con el sitio web, App de **Livelif** y cookies.
- ¿Cuál es el fundamento legal del uso de los datos?

Salvo que por disposición legal se autorice otro fundamento, el tratamiento de datos personales que realiza **Livelif** se funda en el consentimiento expreso, previo, inequívoco, libre e informado del Usuario y/o en la ley.

- ¿Con qué finalidad tratamos los datos?

Livelif tratará los datos estrictamente necesarios para el cumplimiento de las siguientes finalidades:

1. Dar cumplimiento a obligaciones legales.
2. Llevar a cabo las gestiones necesarias para registrar, confirmar y actualizar la información del Usuario y para efectos de resguardar la seguridad de su información, analizando datos de su perfil y de cualquier otra naturaleza, tales como ubicaciones geográficas, datos de contacto y otros que permita la legislación vigente.
3. Promocionar y ofrecer los beneficios asociados a programas de lealtad e informar de eventos y sorteos, descuentos, promociones, encuestas de satisfacción y para mejorar la experiencia de los Usuarios de **Livelif**.
4. Brindar apoyo al Usuario y responder sus dudas en relación con los Servicios.
5. Enviar publicidad propia y/o de terceros.
6. Realizar perfilamiento de hábitos de consumo y relacionados al bienestar general del Usuario.
7. Con el objeto de mantener la calidad de los productos y servicios y de verificar instrucciones y prevenir fraudes, **Livelif** podrá elaborar modelos de comportamiento y predicción, como asimismo utilizarlos con fines estadísticos, históricos, de estudios de mercados, entre otros, en cuyos casos sus datos se utilizarán dentro de lo posible en forma anonimizada, esto es, no siendo posible identificar la identidad de la persona a quien estos pertenecen.
8. Con el objeto de mantener la calidad de los servicios, de verificar instrucciones y prevenir fraudes, **Livelif** podrá grabar conversaciones telefónicas, almacenar logs y conservar dichas conversaciones y logs, las que también podrán ser utilizadas como prueba en caso de procesos judiciales, administrativos y arbitrales.
9. Con fines estadísticos, históricos, de estudios de mercados, entre otros, en cuyos casos, dentro de lo posible, los datos se utilizarán en forma anonimizada, esto es, no siendo posible identificar la identidad de la persona a quien estos se refieren.

Para tales efectos, **Livelif** podrá recolectar datos por diferentes medios tales como la contratación y uso de los Servicios **Livelif** a través de su sitio web, App, formularios en línea, correos electrónicos, mensajes de

textos (SMS), llamadas telefónicas, atención dada por servicio de atención a clientes (soporte) y bases de datos de libre acceso al público.

- ¿Con quién compartimos los datos y para qué fines? (Transferencias de datos personales).

Livelif no compartirá datos personales con terceros, salvo que la ley lo permita, cuando se requiera para prevenir, investigar y/o descubrir fraudes; y en aquellos casos que el Usuario consienta en ello.

En tal sentido, mediante la aceptación de la presente política de privacidad, el Usuario autoriza a **Livelif** para que este comunique y comparta datos personales con las autoridades competentes, empresas del grupo económico de la sociedad “Flow Partners SpA.” y terceros como compañías, socios comerciales, procesadores de pago, proveedores servicios de atención al cliente y centros de llamadas, herramientas de comunicación instantánea y otros tipos de proveedores de servicios o productos necesarios o complementarios a la prestación de los Servicios **Livelif**.

En los casos anteriores, **Livelif** solo comunicará los datos personales respetando las finalidades descritas en el punto v anterior, y respetando los estándares legales de confidencialidad, resguardo y responsabilidad.

DIVULGACIÓN POR PARTE DEL USUARIO:

Cualquier información o contenido divulgado por el Usuario en el servicio, se volverá disponible en la forma en que se encuentran configuradas las preferencias de privacidad del Usuario. Para modificar dichas preferencias, el Usuario deberá modificarlas por sí mismo, en la sección de preferencias de seguridad creadas para su cuenta. Una vez que el contenido ha sido divulgado, este podrá ser compartido por otros.

Así mismo, el Usuario consiente que los datos que suba al sitio web, o a las aplicaciones móviles de **Livelif** mediante la interacción con las mismas (como su imagen, información de hábitos, etc.), podrán ser utilizados por **Livelif** y sus proveedores para encuestas, rankings y fines estadísticos.

- Transmisión y transferencia internacional.

Mediante la aceptación de esta política de privacidad, el Usuario autoriza expresamente a **Livelif** la transferencia de sus datos personales dentro y fuera del país para ser tratados por empresas del grupo empresarial de la sociedad “Flow Partners SpA.” o por los terceros indicados en punto anterior, para los fines descritos en la presente política de privacidad, de conformidad con las obligaciones legales vigentes.

- ¿Cuánto tiempo conservamos sus datos personales? (Vigencia del tratamiento de datos.)

Los datos personales serán conservados en tanto usted no revoque su consentimiento al tratamiento. Este período de conservación puede ampliarse si **Livelif** debe conservar sus datos personales en relación con litigios, investigaciones y procedimientos, o si la legislación aplicable exige un período de conservación más largo.

- ¿Cómo puede acceder, rectificar, o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? (Derechos ARCO).

La normativa de protección de datos le otorga una serie de derechos relativos a sus datos de carácter personal que usted podrá ejercitar durante el tratamiento de los mismos. Dichos derechos son los que se le indican a continuación:

- Derecho de acceso: el Usuario y titular de datos podrá solicitar a **Livelif**, conocer el tipo de datos que se está tratando y las características del tratamiento que se realiza sobre los mismos.
- Derecho de rectificación: el Usuario y titular de datos podrá solicitar a **Livelif**, que modifique o enmiende sus datos personales, cuando sean inexactos, desactualizados, incompletos o induzcan a error.
- Derecho de cancelación: el Usuario y titular de datos podrá solicitar a **Livelif**, que suprima o elimine sus datos en caso de que su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando estuvieran caducos.
- Derecho de oposición: el Usuario y titular de datos tiene la facultad de solicitar a **Livelif**, que cese el tratamiento de sus datos, solo cuando los datos sean utilizados con fines de comunicación comercial y el titular no desee seguir en el registro respectivo. Este derecho suele ejercitarse, por ejemplo, para que **Livelif** deje de enviar publicidad comercial a quienes lo soliciten.

Para ejercer estos derechos, se debe contactar con **Livelif**, enviando un correo electrónico a la dirección **xxxx**.

- Seguridad.

Para **Livelif**, la seguridad de la información de los Usuarios es fundamental en los servicios que presta, por lo que cuenta con políticas apropiadas y medidas técnicas y organizativas para salvaguardar y proteger adecuadamente sus datos personales contra el acceso ilegal o no autorizado, pérdida, destrucción accidental, daños, uso y divulgación ilegal o no autorizada.

Contamos con las medidas de seguridad suficientes para la protección, confidencialidad y seguridad de los Datos Personales de los Usuarios con la finalidad de restringir el acceso a los mismos a personas no autorizadas. Asimismo, nuestros empleados, representantes, subcontratistas, consultores y/o los terceros que intervengan en cualquier fase del tratamiento de sus Datos Personales guardarán confidencialidad respecto de éstos, obligación que subsistirá durante el período mencionado punto anterior, de acuerdo con la ley aplicable.

- Contacto.

Para cualquier duda respecto de los términos de la presente política de privacidad o el ejercicio de los derechos que la ley le confiere al titular de los datos personales, los usuarios podrán escribir a **xxxx** dirigiendo su consulta al departamento de Privacidad.

- Cambios a la presente política.

La presente política de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras propias necesidades para poner a su disposición los Servicios **Livelif**; de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas.

Cualquier cambio a esta política de privacidad o a las finalidades del tratamiento de los datos que nos ha proporcionado a los Usuarios, le será comunicado a estos mediante publicación en los sitios web, aplicaciones y otros canales definidos.

- Vigencia.

La presente Política entra en vigencia a partir de la fecha de su publicación. En caso de modificarse se les informará oportunamente solicitando el respectivo consentimiento expreso de las nuevas condiciones.

Fecha de publicación: **xxxx**